

[별표 2] 공표크기 등 결정을 위한 부당한 표시·광고행위를 제외한 법위반행위의 위반 행위 내용 평가기준

법률별 위반행위 유형		등급(점수)		
		상(10점)	중(7점)	하(4점)
공정거래법 위반행위	시장지배적 지위 남용행위	· 상품의 가격이나 용역의 대가를 부당하게 결정 등을 하는 경우 · 소비자의 이익을 현저히 침해하는 경우	· 상품의 판매 또는 용역의 제공을 부당하게 조절하는 경우 · 경쟁사업자의 참가를 부당하게 제한 또는 배제하는 경우	· 타 사업자의 사업활동을 방해하는 경우
	경제력집중 억제규정 위반행위	· 의도적으로 위반행위를 하였거나 또는 법위반상태에 대한 해소노력을 하지 않은 경우 · 법 제25조 위반행위는 의도적으로 위반행위를 하였거나 또는 위반행위로 인해 의결에 영향을 준 경우	· 법위반상태에 대한 해소노력을 하였으나, 위반상태를 50%이상 해소하지 못한 경우	· 법위반상태에 대한 해소노력을 하여 위반상태를 50%이상 해소한 경우 · 법 제25조 위반행위는 위반행위로 인해 의결에 영향을 주지 않은 경우
	부당한 공동행위	· 공정거래법 제40조제1항제1호, 제3호, 제4호, 제8호에 해당하는 행위	· 공정거래법 제40조제1항제2호, 제5호 내지 제7호, 제9호에 해당하는 행위	· 기타 상(10점) 또는 중(7점)에 해당되지 않는 경우
	불공정거래행위, 재판매가격 유지행위 및 부당한 국제계약 체결행위	· 경쟁제한성(경쟁사업자 배제 및 봉쇄효과를 포함한다)이 큰 경우 · 위반행위로 인해 경쟁사업자·거래상대방 또는 소비자에게 상당한 손해가 실제로 발생하였거나 또는 상당한 손해가 발생할 우려가 있는 경우	· 경쟁제한성(경쟁사업자 배제 및 봉쇄효과를 포함한다)이 상대적으로 경미한 경우 · 위반행위로 인해 경쟁사업자·거래상대방 또는 소비자에게 경미한 손해가 실제로 발생하였거나 또는 경미한 손해가 발생할 우려가 있는 경우	· 경쟁제한성(경쟁사업자 배제 및 봉쇄효과를 포함한다)이 거의 없는 경우 · 위반행위로 인해 경쟁사업자·거래상대방 또는 소비자에게 손해가 거의 발생하지 않았거나 또는 손해가 발생할 우려가 거의 없는 경우
	사업자단체 금지행위	· 공정거래법 제51조제1항제4호 중 제45제1항제1호(부당거래거절행위)의 공동의 거래거절 또는 제46조에 따른 재판매가격유지행위를 하게 하는 행위	· 공정거래법 제51조제1항제2호의 사업자 주 제한행위 · 공정거래법 제51조제1항제3호의 구성사업자의 사업내용 또는 사업활동 제한행위	· 공정거래법 제51조제1항제4호 중 상(10점) 또는 중(7점)에 해당하지 않는 행위
하도급법 위반행위		· 하도급법 제19조, 제12조의3제4항, 제20조에 해당하는 행위	· 하도급법 제3조, 제3조의4, 제4조, 제5조, 제8조, 제10조, 제11조, 제12조의2, 제12조의3제1항 및 제2항, 제13조의2, 제17조, 제18조에 해당하는 행위	· 하도급법 제6조, 제7조, 제9조, 제12조, 제13조, 제14조, 제15조, 제16조, 제16조의2 제7항에 해당하는 행위
방문판매법 위반행위		· 위반행위로 인해 거래상대방 또는 소비자에게 상당한 손해가 실제로 발생하였거나 또는 상당한 손해가 발생할 우려가 있는 경우	· 위반행위로 인해 거래상대방 또는 소비자에게 경미한 손해가 실제로 발생하였거나 또는 경미한 손해가 발생할 우려가 있는 경우	· 위반행위로 인해 거래상대방 또는 소비자에게 손해가 거의 발생하지 않았거나 또는 손해가 발생할 우려가 거의 없는 경우
전자상거래법 위반행위		· 전자상거래법 제11조, 제17조, 제18조, 제21조 제1항의 각 호를 위반하는 행위	· 전자상거래법 제10조, 제12조, 제13조, 제24조, 제24조의2를 위반하는 행위	· 기타 상(10점) 또는 중(7점)에 해당하지 않는 법위반행위
대규모유통업법 위반행위		· 대규모유통업법 제12조, 제13조, 제14조, 제17조, 제18조 위반에 해당하는 행위	· 대규모유통업법 제6조 내지 제11조, 제15조, 제16조 위반에 해당하는 행위 중 위반행위의 수가 1개이며, 위반행위	· 대규모유통업법 제6조 내지 제11조, 제15조, 제16조 위반에 해당하는 행위 중 위반행위의 수가 1개이며, 위반행위와

		· 대규모유통업법 제6조 내지 제11조, 제15조, 제16조 위반에 해당하는 행위 중 위반행위의 수가 2개 이상이며, 위반행위와 직접 관련된 납품업자 등이 30개 이상인 경우	직접 관련된 납품업자 등이 30개 미만인 경우
할부거래법 위반행위		· 위반행위로 인해 거래상 대방 또는 소비자에게 상당한 손해가 실제로 발생하였거나 또는 상당한 손해가 발생할 우려가 있는 경우	· 위반행위로 인해 거래상 대방 또는 소비자에게 경미한 손해가 실제로 발생하였거나 또는 경미한 손해가 발생할 우려가 있는 경우
가맹사업법 위반행위	제12조제1항, 제12조의2 제1항, 제2항, 제12조의3 제1항, 제2항, 제12조의4 제1항, 제3항 위반행위	· 위반행위로 인해 경쟁사업자 또는 거래상대방에게 상당한 손해가 실제로 발생하였거나 또는 상당한 손해가 발생할 우려가 있는 경우	· 위반행위로 인해 경쟁사업자 또는 거래상대방에게 경미한 손해가 실제로 발생하였거나 또는 경미한 손해가 발생할 우려가 있는 경우
	제6조의5 제1항, 제4항, 제7조 제3항, 제9조 제1항, 제10조 제1항, 제11조 제1항, 제2항, 제14조의2 제5항, 제15조의2 제3항	· 제9조 제1항 위반에 해당하는 행위	· 제6조의5 제1항·4항, 제7조 제3항, 제15조의2 제6항 위반에 해당하는 행위
약관법 위반행위		· 불공정약관조항으로 인해 고객에게 상당한 손해가 실제로 발생하였거나 또는 상당한 손해가 발생할 우려가 있는 경우	· 불공정약관조항으로 인해 고객에게 경미한 손해가 실제로 발생하였거나 또는 경미한 손해가 발생할 우려가 있는 경우
대리점법 위반행위		· 위반행위로 인해 대리점에게 상당한 손해가 실제로 발생하였거나 또는 상당한 손해가 발생할 우려가 있는 경우	· 위반행위로 인해 대리점에게 경미한 손해가 실제로 발생하였거나 또는 경미한 손해가 발생할 우려가 있는 경우